

1001993-69.2021.8.26.0311
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: OUTRAS
Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA
Comarca: Junqueirópolis
Foro: Foro de Junqueirópolis
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... em 04 de janeiro de 2019, utilizado no tráfico de drogas. Posteriormente, em data de 15 de julho de 2019, o veículo foi depositado em mãos da entidade "Centro Comunitário Semente da Vida" (fls. 20), corroborado pelo ofício encaminhado pelo Detran (fls. 57/58).

Dos fatos narrados e da própria documentação acostada aos autos, é possível afirmar que a parte autora não é responsável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Junqueirópolis
Foro de Junqueirópolis
Vara Única
Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro
CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP
Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

1001993-69.2021.8.26.0311 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1001993-69.2021.8.26.0311
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - OUTRAS
Requerente:
Br Prates do Nascimento Me
Requerido:
Centro Comunitario Semente da Vida e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

AÇÃO ORDINÁRIA

VISTOS

BR PRATES DO NASCIMENTO ME, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação em relação ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DETRAN/SP, FABIANO LINCON SOUZA VIEIRA e CENTRO COMUNITARIO SEMENTE DA VIDA, alegando, em suma, que foi proprietário do veículo Fiat Palio, placas DXG-2042 e o vendeu para Fabiano

Lincon Souza Vieira, estando atualmente depositado em mãos da entidade Centro Comunitário Semente da Vida, devido a apreensão determinada nos autos do processo nº 1500015-04.2019.8.26.0591. Todavia, cinge sobre o veículo a incidência do IPVA de 2021, embora o veículo tenha sido apreendido em poder do requerido Fabiano no ano de 2019.

Com a inicial (fls. 01/04), vieram os documentos de fls. 05/24.

Citados, apenas a requerida Centro Comunitário Semente da Vida, ofertou contestação, arguindo, ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que foi fiel depositaria do veículo no período compreendido entre 15 de julho de 2019 a 16 de novembro de 2021.

Réplica a fls. 54/56.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os pontos controvertidos nesta ação são exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, suficientes os elementos existentes nos autos para o julgamento da lide no estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Cinge-se a demanda na declaração de inexistência de débito tributário referente ao IPVA relativo ao exercício de 2021, data posterior à alienação do veículo. Da análise dos documentos apresentados com a petição inicial, verifico que a parte autora juntou o Termo de Interrogatório de fls. 16/17, demonstrando que o veículo foi apreendido na posse do requerido Fabiano Lincon Souza Vieira em 04 de janeiro de 2019, utilizado no tráfico de drogas. Posteriormente, em data de 15 de julho de 2019, o veículo foi depositado em mãos da entidade "Centro Comunitário Semente da Vida" (fls. 20), corroborado pelo ofício encaminhado pelo Detran (fls. 57/58).

Dos fatos narrados e da própria documentação acostada aos autos, é possível afirmar que a parte autora não é responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo. Assim, inexistente a relação jurídico-tributária, não podendo haver o lançamento respectivo.

Aliás, no julgamento do RESp 1.667.974 (publicado em 11/04/2018), de relatoria do Ministro Og Fernandes, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça reiterou, por unanimidade, o afastamento da responsabilidade solidária do alienante do veículo pelo pagamento do IPVA nos casos em que não houver a comunicação de venda aos Órgãos de Trânsito. Confira-se a ementa:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ORIGEM RECONHECE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA. FUNDAMENTO INATACADO DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Nesse mesmo sentido:

"APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DÉBITO DE IPVA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRIBUTO RELATIVO A EXERCÍCIO POSTERIOR À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO DO AUTOR ALIENANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA, COM INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO." (Ap. nº 1008735-86.2016.8.26.0602, Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA, j. de 17.10.2017)

Assim, verifica-se, inquestionável a transferência da propriedade do veículo descrito na inicial antes da ocorrência do fato gerador do IPVA do exercício de 2021, lançado em nome da parte autora.

Por outro lado, a apreensão do veículo pela autoridade policial consubstancia-se motivo suficiente a descaracterizar o domínio ou posse do bem, retirando do proprietário, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, pois afastada, em tese, a possibilidade de incidência em razão da privação do domínio e posse.

A propósito, os seguintes julgados:

APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA IPVA Veículo apreendido em data anterior ao fato gerador - Pretendida anulação de lançamento e cancelamento do respectivo protesto Possibilidade Privação da propriedade Sentença mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003605-30.2017.8.26.0619; Relator(a): Antônio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3.^a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga 1.^a Vara; Data do Julgamento: 15/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. Veículo apreendido por ordem judicial. Cobrança indevida. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes deste E. Tribunal. Descaracterização da propriedade que impossibilita a ocorrência do fato gerador, da apreensão até a restituição do bem ao proprietário. Inteligência do art.155, III, da Constituição Federal, e do art. 14 da Lei Estadual n.º13.296/08. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. Incidência de juros de mora somente a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0008602-75.2013.8.26.0114; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5.^a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas 2.^a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).

Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por BR PRATES DO NASCIMENTO ME em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN, FABIANO LINCON SOUZA VIEIRA e CENTRO COMUNITARIO SEMENTE DA VIDA, para:

a) Reconhecer a inexigibilidade do débito de IPVA, referente ao exercício de 2021 e seguintes, incidentes sobre o veículo.

b) Determinar ao requerido Detran que proceda às baixas necessárias no que se refere à inscrição da Dívida Ativa, referente ao IPVA/2021 e seguintes incidentes sobre o veículo. Requisite-se ao Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos o cancelamento do protesto datado de 14/07/2021, apresentado pelo Estado de São Paulo, o qual responderá pelas despesas do ato.

Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.

Junqueirópolis, 3 de junho de 2022

Marcus Frazão Frota
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA